

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1990/2537

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนทรัพย์ จำกัด

โจทก์

นายอมร วุฒิบัณฑิตวงศ์ กับพวก

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนทรัพย์ จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้โจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.3ยังมีผลใช้บังคับอยู่ การลงลายมือชื่อของนายพันธ์ชัย และนายนิสัย ในสัญญาเช่าซื้อจึงเป็นการลงลายมือชื่อแทนโจทก์สัญญาเช่าซื้อจึงไม่เป็นโมฆะ มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 และ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกัน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง จำเลยทั้งสาม เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกา ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันและแทนกันชำระเงินจำนวน 118,344 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 43)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มีนายศิริเบิกความว่าโจทก์ซึ่งในขณะนั้นมีนายสุรินทร์ และ นาง ลดาวัลย์ กรรมการผู้มีอำนาจได้มอบอำนาจให้นายพันธุ์ชัยและนายนิสัย ทำสัญญาเช่าซื้อแทนโจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจหมายเลข 3 และสำเนาหนังสือรับรองเอกสารท้ายฎีกา ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ได้ถูกยกเลิกตั้งแต่ปี 2533 จำเลยทั้งสามมิได้นำสืบสนับสนุนข้ออ้างของตนข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายพันธุ์ชัย และนายนิสัย ทำสัญญาเช่าซื้อแทนโจทก์และหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องหมายเลข 3 มีผลผูกพันบังคับได้ คำวินิจฉัยของ ศาลอุทธรณ์เป็นเพียงการวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากเอกสารที่โจทก์ อ้างเป็นพยานต่อศาล โดยมีได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงตามคำให้การ ของจำเลยมาประกอบ เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาที่โต้แย้ง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล และเป็นการเถียง ข้อเท็จจริงที่ยุติและต้องห้ามฎีกาเพื่อการวินิจฉัยข้อกฎหมาย ตามฎีกาโจทก์ จึงมีผลอย่างเดียวกันกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มีนายศิริเบิกความว่าโจทก์ซึ่งในขณะนั้นมี นายสุรินทร์ และ นาง ลดาวัลย์ กรรมการผู้มีอำนาจได้มอบอำนาจให้นายพันธุ์ชัยและ นายนิสัย ทำสัญญาเช่าซื้อแทนโจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจหมายเลข 3 และสำเนา หนังสือรับรองเอกสารท้ายฎีกา ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสาร ท้ายฟ้องหมายเลข 3 ได้ถูกยกเลิกตั้งแต่ปี 2533 จำเลยทั้งสามมิได้นำสืบสนับสนุน ข้ออ้างของตนข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายพันธุ์ชัย และนายนิสัย ทำสัญญาเช่าซื้อแทนโจทก์และหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องหมายเลข 3 มีผลผูกพัน บังคับได้ คำวินิจฉัยของ ศาลอุทธรณ์เป็นเพียงการวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากเอกสารที่ โจทก์ อ้างเป็นพยานต่อศาล โดยมีได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงตามคำให้การ ของจำเลยมา ประกอบ เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาที่โต้แย้ง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาล และเป็นการเถียง ข้อเท็จจริงที่ยุติและต้องห้ามฎีกาเพื่อการวินิจฉัยข้อ กฎหมาย ตามฎีกาโจทก์ จึงมีผลอย่างเดียวกันกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้อง ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้น ดันไม่รับฎีกาโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ